

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 20260324/INNOTEL-MAISON

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 02 tháng 04 năm 2026, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên Mua”: CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Địa chỉ : 189-197 Dương Bá Trạc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : 028 3936 9426

MST : 0313175103

Đại diện : Ông **PIERRE ANTOINE BRUN**

Chức vụ: Giám đốc Điều hành

Bên B “Bên Bán” : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3862 1119

Mã số thuế : 0304195505

Tài khoản : 17058209 tại NH TMCP Á Châu – CN Tp.HCM

Đại diện bởi : Ông **HUỖNH THANH HẢI**

Chức vụ: **Giám đốc**

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các hàng hóa với số lượng, quy cách sản phẩm chi tiết như sau:



STT	P/N Mã hàng	Mô tả	SL	ĐVT	Đơn giá (vnd)	Tổng cộng (vnd)	Ghi chú
1	IHS2-75SA	Màn hình tương tác thông minh tích hợp camera micro hội nghị truyền hình HUAWEI IdeaHub S2 - Kích thước màn hình 75" - Thiết kế All-in-One tích hợp camera, micro hội nghị truyền hình; - Hỗ trợ cuộc họp phần cứng tại chỗ (on-prem), phần mềm (cloud platform) và các nền tảng họp từ thiết bị cá nhân (BYOM) - Thiết kế màn hình cao cấp với khung màn hình siêu hẹp và lớp phủ nano tiêu chuẩn hàng không; - Màn hình ánh sáng dịu 4K, công nghệ chống ánh sáng xanh, bảo vệ mắt tốt hơn và giúp mắt thoải mái trong thời gian dài sử dụng; - Camera thông minh tích hợp nắp ống kính bảo vệ và riêng tư; - Hệ thống loa lớn và microphone khả năng bắt tiếng tốt (khoảng cách lên đến 12m); - Viết vẽ thông minh, nhận dạng chữ viết đa ngôn ngữ với độ trễ viết siêu thấp 16ms; - Trình chiếu có dây (HDMI, Type-C) và không dây qua ứng dụng, usb kết nối (kết nối trực tiếp WIFI 6); - Hỗ trợ tính năng trình chiếu và tương tác đa chiều (Dual Mirroring & Control) - Nền tảng phần cứng hiệu năng cao với CPU 8 core, 8GB RAM, 64GB Flash; - Hệ điều hành: HarmonyOS, Windows (tùy chọn lắp đặt OPS)	1	Chiếc	133,000,000	133,000,000	màn hình 75 inch

2	WB1M0IDEA HUB07	Giá treo màn hình tương tác có chân bánh xe di động IdeaHub 2 Rolling Stand 65/75/86	1	Chiếc	6,875,000	6,875,000
3	HWA-01	Thiết bị trình chiếu không dây/Thiết bị truyền dẫn tín hiệu hình ảnh, âm thanh dùng cho bảng tương tác IdeaShare Key kết nối USB Type-C -Video: Lên tới 1080P60FPS mà không cần cài đặt ứng dụng; lên tới 4K30FPS khi cài đặt ứng dụng -Âm thanh: Âm thanh lossless kênh đôi 48K -Loại: USB Type-C -Khoảng cách hoạt động: ≤ 20 m (điều kiện thường) -Bảo mật dữ liệu: mã hóa AES -Giao thức: IEEE 802.11 a/b/g/n. -Tần số Wifi: 2.4 GHz và 5 GHz -Nguồn: 5V DC -Chứng nhận và tiêu chuẩn: EU CE certification and SRRC Radio Type Approval	1	Chiếc	3,613,000	3,613,000
4	IHC	Module điều khiển tín hiệu hình ảnh âm thanh của bảng tương tác (phục vụ công tác giảng dạy, thuyết trình, 1 cổng USB), Model: IHC	1	Chiếc	600,000	600,000
5	OPS W021 Z	Module máy tính dùng điều khiển tín hiệu hình ảnh âm thanh của bảng tương tác -Intel® Core™ i5-12400 processor -Chipset: Intel® H610 -Intel® UHD Graphics 730 -HDMI supports 4096 x 2160 @ 60Hz -Memory: DDR4, 8GB (4GB x 2 dual channels) -Storage: 256GB -JAE 80-PIN: 1 x HDMI2.0 -Ports: 3 x USB2.0, 3 x USB3.0, 1 x MIC IN, 1 x LINE OUT	1	Chiếc	23,160,000	23,160,000



		-Chứng nhận: SRRC/CCC/CE/RoHS/Reach/ WEEE/ERP/CB/VCCI/HDMI/ BQB					
6	EC9BONPRE 05	Phần mềm họp hội nghị truyền hình EC9BONPRE05 The on-premises conference Function of S2	1	Bộ	48,300,000	48,300,000	<i>KCT</i>
Tổng cộng (VND)						215,548,000	
Tiền thuế VAT (8%)						13,379,840	
Tiền thuế VAT (KCT), mục 6						0	
Tổng số tiền đã bao gồm VAT (VND)						228,927,840	

Số tiền bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu chín trăm hai mươi bảy ngàn tám trăm bốn mươi đồng.

(*) Nội dung diễn giải xuất hóa đơn:

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Màn hình tương tác hội nghị 75 inch, model IHS2-75SA	Chiếc	1	133,000,000	133,000,000
2	Giá đỡ di động đỡ màn hình tương tác có đế lăn, Model: WB1M0IDEAHUB07	Chiếc	1	6,875,000	6,875,000
3	Thiết bị truyền dẫn tín hiệu hình ảnh, âm thanh dùng cho bảng tương tác, Model: HWA-01	Chiếc	1	3,613,000	3,613,000
4	Module điều khiển tín hiệu hình ảnh âm thanh của bảng tương tác, Model: IHC	Chiếc	1	600,000	600,000
5	Module máy tính dùng điều khiển tín hiệu hình ảnh âm thanh của bảng tương tác, model: OPS W021 Z	Chiếc	1	23,160,000	23,160,000
Cộng tiền hàng:					167,248,000
Thuế suất GTGT: 8 %					Tiền thuế GTGT: 13,379,840
					Tổng tiền thanh toán: 180,627,840

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Phần mềm họp hội nghị truyền hình EC9BONPRE05	Bộ	1	48,300,000	48,300,000
Cộng tiền hàng:					48,300,000
Thuế suất GTGT: KCT					Tiền thuế GTGT: 0
					Tổng tiền thanh toán: 48,300,000

(*) Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm Bên B giao hàng và xuất hóa đơn cho Bên A. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- a. Bên B cung cấp và bàn giao cho Bên A hàng hóa mới 100%, phù hợp với chủng loại, số lượng, quy cách và chất lượng theo Hợp đồng đúng thời hạn đã thỏa thuận giữa các Bên.
- b. Bên B cung cấp đầy đủ hóa đơn tài chính hợp lệ và biên bản bàn giao hàng hóa theo số lượng hàng hóa được quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.
- c. Bên B cung cấp đầy đủ chứng từ hàng hóa cho Bên A Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (bản sao công ty) từ nhà nhập khẩu và Chứng nhận chất lượng hàng hóa (bản gốc) từ nhà Phân Phối ủy quyền của Huawei đối với thiết bị màn hình tương tác 75 inch và các tài liệu khác nếu có, trong vòng 02-03 tuần kể từ ngày giao hàng. Việc cung cấp chứng từ này không phải là điều kiện để Bên A thực hiện thanh toán nhưng vẫn được xem là nghĩa vụ của Bên B, Bên A có quyền phạt bên Bên 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm nếu Bên B không tuân thủ.
- d. Bên B được quyền tạm ngừng giao hàng nếu Bên A không thanh toán đúng hạn. Hợp đồng chỉ tiếp tục sau khi Bên A đã thanh toán đầy đủ hoặc cung cấp chứng từ hợp lệ chứng minh đã thanh toán. Mọi chi phí, thiệt hại do việc tạm ngừng sẽ do Bên A chịu.
- e. Bên B có nghĩa vụ bảo hành thiết bị như Điều 5 của Hợp đồng này.
- f. Bên B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- a. Bên A có nghĩa vụ nhận toàn bộ hàng hóa, chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ cơ sở hạ tầng, hạ tầng mạng và tạo điều kiện cho Bên B bàn giao hàng hóa theo Hợp đồng.
- b. Tổ chức và ký kết biên bản bàn giao ngay sau khi thiết bị được bàn giao hoàn chỉnh.
- c. Bên A được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- d. Bên A có nghĩa vụ bảo quản và khai thác thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị và theo hướng dẫn sử dụng của Bên B khi bàn giao. Trong thời hạn bảo hành, nếu thiết bị có gì trục trặc, Bên A phải thông báo ngay cho Bên B để Bên B có biện pháp xử lý.
- e. Bên A phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này
- f. Bên A cam kết mục đích sử dụng sản phẩm an toàn thông tin mạng không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
- g. Bên A có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng



- Địa điểm giao hàng: Văn phòng Bên A tại 189-197 Dương Bá Trạc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người nhận: Huỳnh Duy Phương
- Số điện thoại: 0973102997

() Bên B có trách nhiệm giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp địa điểm giao hàng nằm ngoài khu vực này, Bên B sẽ thông báo trước chi phí phát sinh (nếu có) và chỉ thực hiện giao hàng khi có xác nhận đồng ý từ Bên A. Mọi chi phí vận chuyển phát sinh ngoài nội thành do Bên A chịu.*

3.2 Thông báo giao hàng:

- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản, email hoặc điện thoại chậm nhất là hai mươi bốn (24) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.

3.3 Thời gian giao hàng:

- Thời gian giao hàng trong vòng: **02-04 tuần** (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết) tính từ ngày nhận được hợp đồng đã ký giữa hai bên và Bên B nhận được thanh toán Đợt 1 của Bên A.

3.4 Hồ sơ giao hàng:

- Biên Bản Bàn Giao hàng hóa
- Biên bản nghiệm thu hàng hóa

3.5 Giao nhận:

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng, tình trạng, chủng loại tại thời điểm nhận hàng. Việc giao nhận được xác nhận bằng biên bản bàn giao có chữ ký của hai Bên.
- Sau khi ký Biên bản bàn giao, hàng hóa được xem là đã giao đúng, đủ. Mọi rủi ro phát sinh sau thời điểm này do Bên A chịu, trừ lỗi thuộc nhà sản xuất hoặc phạm vi bảo hành.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

4.1 Thời gian bảo hành được tính kể từ ngày các Bên ký biên bản bàn giao hàng hóa: 12 tháng (Phần mềm, giá treo không bảo hành).

4.2 Điều kiện bảo hành: Thiết bị sẽ được bảo hành nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau:

- Các thiết bị không hoạt động hoặc hoạt động không đồng bộ do lỗi của nhà sản xuất.
- Những thiết bị, linh kiện bị hư hỏng trong điều kiện sử dụng bình thường.

4.3 Những trường hợp không được bảo hành

- Bên A tự động tháo máy hoặc tự sửa chữa.
- Các thiết bị không còn nguyên tem bảo hành của các Hãng sản xuất hoặc của Bên B. Tem bảo hành bị sửa đổi hoặc không còn chính xác.
- Hàng hóa bị cháy nổ do sử dụng sai điện áp quy định, quá công suất hay hỏng hóc do tác động cơ học: biến dạng, rơi, vỡ, va đập, bị xước; có hiện tượng bị chấp vá, nối, thay thế; bị hỏng do ẩm ướt, hoen rỉ, ngâm nước, thiên tai, hỏa hoạn; hỏng do động vật xâm nhập vào hoặc do con người làm hỏng.
- Không bảo hành các phần mềm hoặc lỗi do virus gây ra.
- Việc bảo hành không bao gồm vật tư, phụ kiện tiêu hao trong quá trình sử dụng.

4.4 Chính sách bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

4.5 Địa chỉ liên lạc bảo hành:

- 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel: (84 28) 3 862 1119

6 Thời gian làm việc:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
- Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

1 Hình thức thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản và được thanh toán thành các đợt như sau:

- **Đợt 1 (đặt cọc):** Trong vòng không quá 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, Bên A có trách nhiệm tạm ứng cho Bên B **30%** giá trị Hợp đồng trước VAT tương đương với số tiền: **64,664,400 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng).
- Trường hợp Bên A đã đặt cọc cho Bên B, nhưng Bên A không tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì Bên A tự nguyện mất số tiền đã đặt cọc, mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu kiện nào khác.
- **Đợt 2:** Bên A thanh toán **70%** giá trị Hợp đồng còn lại và toàn bộ VAT, tương đương với số tiền **164,263,440 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn, bốn trăm bốn mươi đồng) cho Bên B trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi nhận được hàng hóa và Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán như quy định tại Điều 5.2 bên dưới.
- Để làm rõ, số tiền đặt cọc tại Đợt 1 sẽ được xem là khoản thanh toán của Bên A cho Bên B tại thời điểm Bên A hoàn tất việc thanh toán Đợt 2 cho Bên B.

2 Hồ sơ thanh toán

- Đợt 1: Đề nghị thanh toán, hợp đồng đã ký đóng dấu hai bên.
- Đợt 2: Đề nghị thanh toán, hóa đơn GTGT hợp lệ cho 100% giá trị hợp đồng, biên bản bàn giao hàng hóa đã được các bên ký tên, biên bản nghiệm thu hàng hóa đạt yêu cầu.

3 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

4 Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A trước tối thiểu mười lăm (15) ngày làm việc trong trường hợp thay đổi thông tin thanh toán. Nếu Bên B không thông báo, hoặc thông báo trễ hạn thì Bên A không chịu các trách nhiệm pháp lý phát sinh.

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM

1 Phạt vi phạm hợp đồng

- a. Phạt chậm thanh toán

Trường hợp Bên A chậm thanh toán theo Điều 5, Bên A phải chịu lãi suất chậm thanh toán với mức 0,03%/ngày trên giá trị nghĩa vụ thanh toán chậm, tối đa 08% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm; nếu chậm quá 30 ngày, Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng và Bên A phải chịu phạt 08% giá trị thanh toán chậm.

- b. Phạt chậm giao hàng



Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Bên B chậm giao hàng theo Điều 3.3, Bên B phải chịu phạt 0,03%/ngày trên giá trị hàng hóa chậm giao, tối đa 08% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm, đồng thời chịu các chi phí hợp lý phát sinh (nếu có) và bồi thường thiệt hại; nếu chậm quá 30 ngày, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng, Bên B phải hoàn trả tiền tạm ứng Đợt 1 cho Bên A và chịu phạt 08% giá trị hàng hóa chậm giao.

c. Phạt chậm nhận hàng

Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Bên A chậm nhận hàng theo Điều 3.3, Bên A phải chịu phạt 0,03%/ngày trên giá trị hàng hóa chậm nhận, tối đa 08% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm, đồng thời chịu các chi phí hợp lý phát sinh (nếu có) và bồi thường thiệt hại; nếu chậm quá 30 ngày, Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng, không hoàn trả tiền tạm ứng và Bên A phải chịu phạt 08% giá trị hàng hóa chậm nhận.

d. Đối với sản phẩm là phần mềm: Trường hợp Bên A đã đặt hàng nhưng hủy hoặc từ chối nhận hàng, việc hoàn trả hoặc điều chỉnh đơn hàng chỉ thực hiện được nếu có văn bản xác nhận của Hãng cung cấp phần mềm. Bên A phải chịu 100% giá trị đơn hàng và toàn bộ chi phí xử lý phát sinh.

e. Trong trường hợp Hợp đồng đã có hiệu lực mà một bên không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ Hợp đồng không có lý do chính đáng thì bên vi phạm sẽ bị phạt hợp đồng một khoản tiền bằng 08% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.

6.2 Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại (nếu có) phải được Bên vi phạm thanh toán cho Bên bị vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hai Bên ký biên bản xác định hành vi vi phạm hoặc có phán quyết/thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

7.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.

7.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.

7.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7.4 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất... và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, Bên thông báo có trách nhiệm gửi kèm cho Bên còn lại giấy xác nhận bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng, được cấp bởi một trong các cơ quan sau: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như UBND, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, v.v.); Hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng hóa (trong trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc trì hoãn sản xuất).

- Văn bản xác nhận này phải được gửi trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng. Bên bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng sẽ được gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng
- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.
- Việc tạm ngừng hoặc miễn trừ trách nhiệm do Sự kiện Bất Khả Kháng không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán và/hoặc nghĩa vụ khác đã được thực hiện hoặc hoàn thành trước thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các nghĩa vụ này vẫn phải được các Bên thực hiện đầy đủ.
- Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn ba mươi (30) ngày thì một Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bằng cách gửi một thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1 Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của đại diện hợp pháp của cả hai Bên.
- 9.2 Hai Bên cam kết đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nội bộ để đảm bảo hiệu lực và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng.
- 9.3 Các Bên cam kết bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Hợp đồng. Việc tiết lộ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cam kết bảo mật tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.
- 9.4 Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện Hợp đồng, mỗi bên phải thông báo cho bên kia biết ngay sau khi xảy ra sự cố để hai bên cùng giải quyết. Bên nào chậm trễ thông báo gây ra thiệt hại cho bên kia sẽ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 9.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau 02 (hai) ngày kể từ khi hai Bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ. Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng nếu không có sự đồng ý của Bên còn lại, trừ trường hợp luật định.
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.



PIERRE ANTOINE BRUN



HUYỀN THANH HẢI